

1518563-94.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... diversas drogas e insumos, para fins de tráfico de drogas. Nesse sentido, ressalto que o RG do réu foi encontrado na casa que guarneceu as drogas, reforçando seu envolvimento com a armazenagem e o tráfico das drogas.

De outra banda, atento que as drogas e insumos apreendidos eram meio de obtenção do tráfico, pelo réu, reconheço a consunção, restando o crime do art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1518563-94.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1518563-94.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BENICIO PEREIRA DE SOUZA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de BENICIO PEREIRA DE SOUZA como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 33, §1º, I, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 16 de agosto de 2021 (terça-feira), por volta das 16:00 horas, na Rua Léia Gonzalez, nº 78, Jardim Iguatemi, São Paulo/SP, Benicio Pereira de Souza (maior de 21 anos), qualificado na fl.29 (fotografias - fls.36/37), guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico (venda e entrega a consumo), 2.500g de substância entorpecente contendo TETRAHIDROCANNABINOL - THC, acondicionados em invólucro plástico; 59,8g de substância entorpecente contendo TETRAHIDROCANNABINOL - THC, acondicionados em uma tigela plástica; 1.978g de cocaína, acondicionadas em invólucro plástico, do tipo "zip"; 2.141,9g de cocaína, acondicionados em invólucro plástico; 2.382,7g de substância entorpecente contendo TETRAHIDROCANNABINOL - THC, acondicionados em fita adesiva retorcida; oito frascos contendo 0,0785g de FENTANILA (citrato de fentanila) cada, sob o nome comercial FENTanest®, substâncias entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão - fls.16/18, laudo de constatação - fls.46/50; laudo de exame químico-toxicológico - fls.103/107 e laudo de exame químico-toxicológico - fls.134/138).

Consta, também, que no dia 16 de agosto de 2021 (terça-feira), por volta das 16:00 horas, na Rua Lélia Gonzalez, nº 78, Jardim Iguatemi, São Paulo/SP, Benicio Pereira de Souza (maior de 21 anos), qualificado na fl.29 (fotografias - fls.36/37), guardava e tinha em depósito, 3.150g de cafeína, produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão - fls.16/18, laudo de constatação - fls.46/50 e laudo de exame químico-toxicológico - fls.103/107).

Pois bem.

Segundo apurado, Benicio Pereira de Souza realizava o tráfico ilícito de entorpecentes (venda e entrega a consumo) na Rua Lélia Gonzalez, nº 78, Jardim Iguatemi, São Paulo/SP, conhecido ponto de comércio de drogas. Para tanto, guardava e mantinha em depósito naquela "Casa Bomba", as porções de entorpecentes supracitadas, além de diversas embalagens para o acondicionamento de porções individuais, balança para a pesagem dos narcóticos e um caderno com anotações da atividade ilegal.

Policiais civis do Departamento de Operações Policiais Estratégicas - GARRA/DOPE receberam informação dando conta do armazenamento de grande quantidade de entorpecentes naquela residência situada na Rua Lélia Gonzalez, nº 78, Jardim Iguatemi, São Paulo/SP, uma verdadeira "Casa Bomba" mantida por pessoa cujas características também foram informadas.

No dia 16 de agosto de 2021, os investigadores de Polícia então se dirigiram ao local indicado e permaneceram de campana. Por volta das 16:00 horas, viram que, do portão daquela residência, indivíduo tratava da venda de entorpecentes com usuário. Ao perceber a aproximação dos policiais civis, aquele usuário empreendeu fuga. Benicio também tentou fugir para o interior da casa, mas sem sucesso. Foi abordado e revistado. Com ele foi encontrado um caderno com anotações típicas do comércio de drogas. Ele de pronto assumiu o tráfico ilícito que realizava naquele local.

Os policiais civis logo sentiram o forte odor de "maconha" proveniente do interior do imóvel. Diante das fundadas suspeitas, realizaram buscas naquele local e localizaram a grande quantidade de cocaína e de substância entorpecente contendo THC, ali guardadas e mantidas em depósito pelo indiciado, além de balança de precisão e muitas embalagens vazias para o acondicionamento de porções individuais. Pelos investigadores de Polícia também foram encontrados 3.150g de material sólido particulado, cuja natureza, dada a complexidade, não foi possível ser aferida por laudo de constatação (vide item 02 - fls.47/48). Nada obstante, realizada perícia, no laudo de exame químico-toxicológico constou que se trata de cafeína, produto químico destinado à preparação de drogas.

Foram localizados, ainda, outros oito frascos contendo o medicamento FENTanest® (analgésico opioide), substância entorpecente indicada na Lista A1 da Portaria ANVISA nº 344/1998.

Benicio foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial, onde negou a autoria do crime (fl.09). Nada obstante, foi flagrado em conhecido local de comercialização ilegal, trazendo consigo grande quantidade de drogas variadas, acompanhadas de balança de precisão e embalagens para a pesagem e o acondicionamento em porções individuais, indicativos seguros da prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 61/66).

Em 23/08/2022, foi recebida a denúncia (fls.98/99).

Aditamento à denúncia (fls.115/118). Recebido o aditamento à denúncia (fls.120).

Segundo aditamento à denúncia (fls.145/148). Recebido o novo aditamento à denúncia (fls.153).

Réu citado (fls.193). Defesa prévia (fls.164/165).

Manutenção da denúncia (fls.172).

Em audiência realizada em 03/11/2022 foram ouvidas as testemunhas Bruno e Araquem. Insistência na oitiva da testemunha Almir (fls.199/200).

Em audiência realizada em 25/11/2022 foi destituído o advogado constituído e nomeado Defensor Público. Ainda, revisada a prisão preventiva do réu (fls.212/213).

Laudo pericial mala de viagem (fls.100/102)

Laudo pericial químico-toxicológico (fls.103/107)

Laudo pericial da balança (fls.108/110)

Laudo pericial dos frascos contendo fentanila (fls.134/138)

Laudo pericial do imóvel (fls.139/141).

Laudo pericial da agenda (fls.178/182)

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.3), no boletim de ocorrência (fls.11/15), no auto de exibição e apreensão (fls.16/18), no laudo pericial de constatação (fls.46/50) no laudo pericial mala de viagem (fls.100/102), no laudo pericial químico-toxicológico (fls.103/107), no laudo pericial da balança (fls.108/110), no laudo pericial dos frascos contendo fentanila (fls.134/138), no laudo pericial do imóvel (fls.139/141), no laudo pericial da agenda (fls.178/182) e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos na fase investigativa foram confirmados pela prova processual.

O policial, Bruno Augusto, em juízo, disse que receberam (ele e seu parceiro) informações a respeito de uma casa que estaria sendo utilizada para tráfico de drogas e características do indivíduo que estaria na atividade do tráfico. No local dos fatos, em campana, observaram a entrega de uma sacola a um indivíduo que saiu da residência. Abordaram-no (réu), que confessou a armazenagem de drogas. Em buscas na casa, localizaram maconha, cocaína, balanças e um elemento de mistura.

Acrescentou que também havia substância analgésica. Constataram que a residência seria do réu, havia documentos pessoais dele no local, bem como anotações. Por fim, disse que não conhecia o réu, anteriormente.

Igual depoimento prestou o policial, Araquem Mauari. Em juízo, disse que receberam (ele e seu parceiro) informações a respeito de uma casa que estaria sendo utilizada para tráfico de drogas e características do indivíduo que estaria na atividade do tráfico. No local dos fatos, em campana, observaram uma movimentação de mercadoria chegando, na referida residência. Ato contínuo, deram voz de prisão ao réu. Dentro da residência encontraram maconha, cocaína, crack, tetracaína, lidocaína, cafeína, balanças. Indagado, o réu disse que teria ido ao local, somente fumar maconha e que a casa não era sua. O policial acrescentou que a residência era do réu, pois havia documentos pessoais seus na casa. Por fim, disse que não conhecia o réu, anteriormente.

Observo que os depoimentos policiais são coerentes e lógicos entre si e não deixam espaço para dúvidas quanto ao tráfico de drogas perpetrado pelo réu.

Além disso, não há lastro a que se diga que os policiais estariam coordenados com a finalidade de condenar o réu injustamente.

Nesse sentido, E.STF:

“O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73.518-5, Rel. Celso de Melo, DJU 18-10-96, p. 39.846)

A testemunha de defesa, Valmir Santana, em juízo, disse que viu o réu, umas três vezes, no seu estabelecimento comercial (mercado), sempre comprando cigarro e pão. No dia dos fatos, disse que o réu foi comprar um cigarro e, na saída, foi abordado pela polícia. Acrescentou que atendia diversos clientes, no mesmo momento. Relatou ter ouvido um disparo de arma de fogo, mas não viu. Ainda, disse que viu que o réu foi com a polícia a uma residência. Por fim, informou que a residência era de um usuário de drogas chamado Luciano.

O réu, Benício Pereira de Souza, no interrogatório, disse que no dia dos fatos estava indo para a casa de sua namorada, passou no mercado do sr. Valmir e, quando estava saindo, foi abordado pelo polícia. Relatou que a polícia o levou para a casa, onde já estavam as drogas. Por fim, disse que a polícia inventou sua versão dada em delegacia.

Está-se diante de autodefesa dissociada da prova processual: o réu, no afã de se ver livre de sua responsabilidade penal, apresentou versão inverossímil e sem

lastro probatório. Não só isso, sua versão contradiz o declarado na fase investigativa.

Ainda, nessa esteira, descabe creditar a versão da testemunha, que teria ouvido disparo de arma de fogo, eis que atendia outros clientes no momento da suposta ação, que sequer foram arrolados, tanto na fase investigativa, quanto em juízo. No mesmo sentido, consigno que também não houve interesse na oitiva da namorada, tampouco de um suposto Luciano, deixando de robustecer a versão do réu, que, como dito, ausente de lastro probatório.

Assim, comprovado que o réu guardava e tinha em depósito diversas drogas e insumos, para fins de tráfico de drogas. Nesse sentido, ressalto que o RG do réu foi encontrado na casa que guarneceu as drogas, reforçando seu envolvimento com a armazenagem e o tráfico das drogas.

De outra banda, atento que as drogas e insumos apreendidos eram meio de obtenção do tráfico, pelo réu, reconheço a consunção, restando o crime do art. 33, §1º, I, do SISNAD, absorvido pelo tráfico de drogas, do caput, mesmo artigo, da referida lei, consoante entendimento mais recente do E.STJ (AgRg AGRADO REGIMENTAL- HABEAS CORPUS 2021/0236140-7-Ministro Antonio Saldanha Palheiro; Sexta Turma; 22/10/21) e do E.TJSP (Apelação Criminal nº 1501434-79.2021.8.26.0594, Quarta Câmara de Direito Criminl; 08/11/2022).

Diante do quadro probatório acima transcrito, é o caso de condenação.

Passo a dosar e a individualizar a pena.

O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06) possui pena inicial de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na primeira fase, atento ao art. 42, do SISNAD, considerando preponderante a alta quantidade e a variedade de drogas, fixo a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal: 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Na segunda fase, mirando a folha de antecedentes do réu, bem como respectiva certidão, observo presente a agravante por reincidência (0008192-64.2017.8.26.0635 - fls.51 e 0003634-92.2016.8.26.0050 - fls.51/52), e, assim, agravo a pena em 1/6: 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.

Na terceira fase, não há que se falar em privilégio, ante a dedicação do réu a atividades criminosas, bem como as circunstâncias não lhe favorecem.

Assim, ausentes aumentos ou diminuições, torno definitiva a pena intermediária.

Considerando o quantum de pena aplicado, bem como o perfil do réu, demonstrando ser pessoa voltada às práticas criminosas, fixo o regime de reclusão fechado.

No mesmo diapasão e considerando que a soltura do réu traria desassossego à sociedade, indefiro eventual recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno BENICIO PEREIRA DE SOUZA como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, e 33, §1º I, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e à 777 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso.

Determino a destruição das drogas e objetos apreendidos. Providencie-se.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.